Corporate Governance and Valuation

- Yukos Oil Company



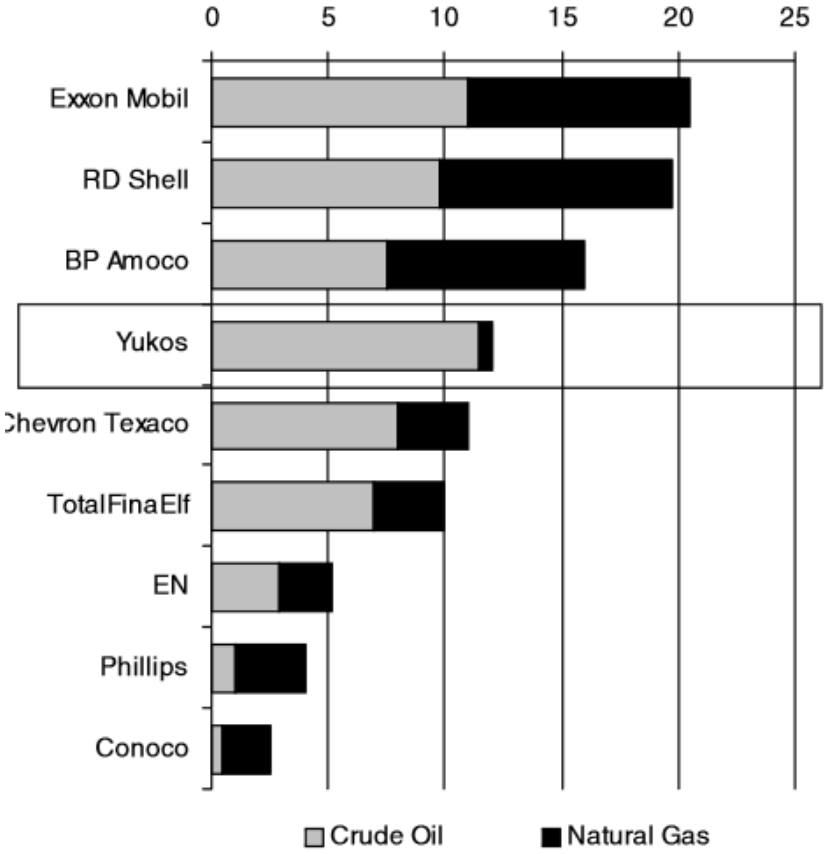


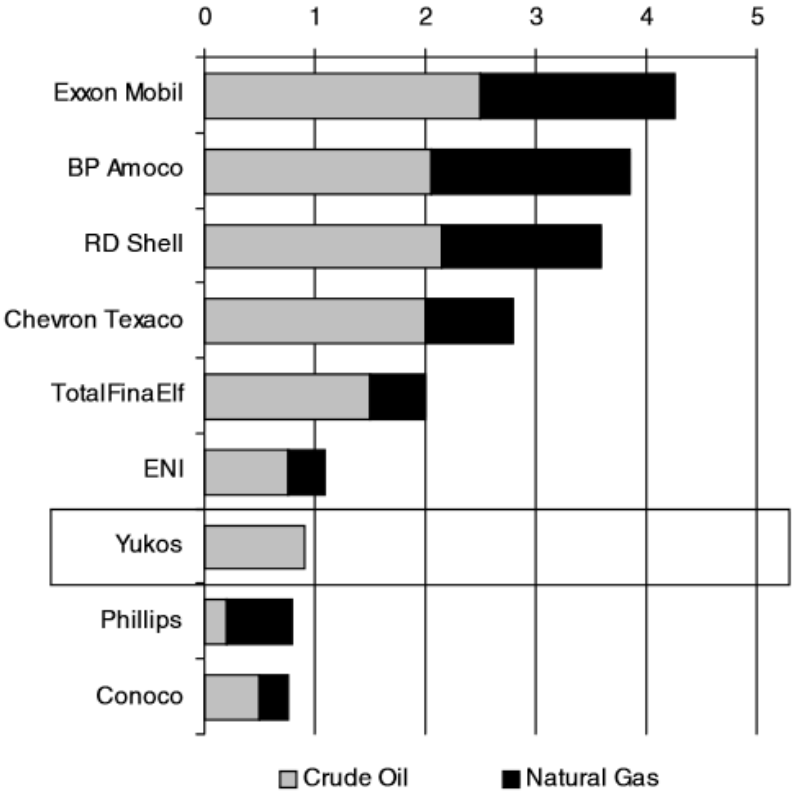
霍多尔科夫斯基(Mikhail B. Khodorkovsky) was the richest person in Russia, the top among the seven oligarchies, at an age of 35. His net asset reached to $16 billion in 2003 (ranked number 16)

尤科斯公司

- 1995年私有化
- 储量占俄罗斯全部490亿桶石油储量的140亿至210亿桶
- 世界第四大石油公司
- 霍氏占36%股份

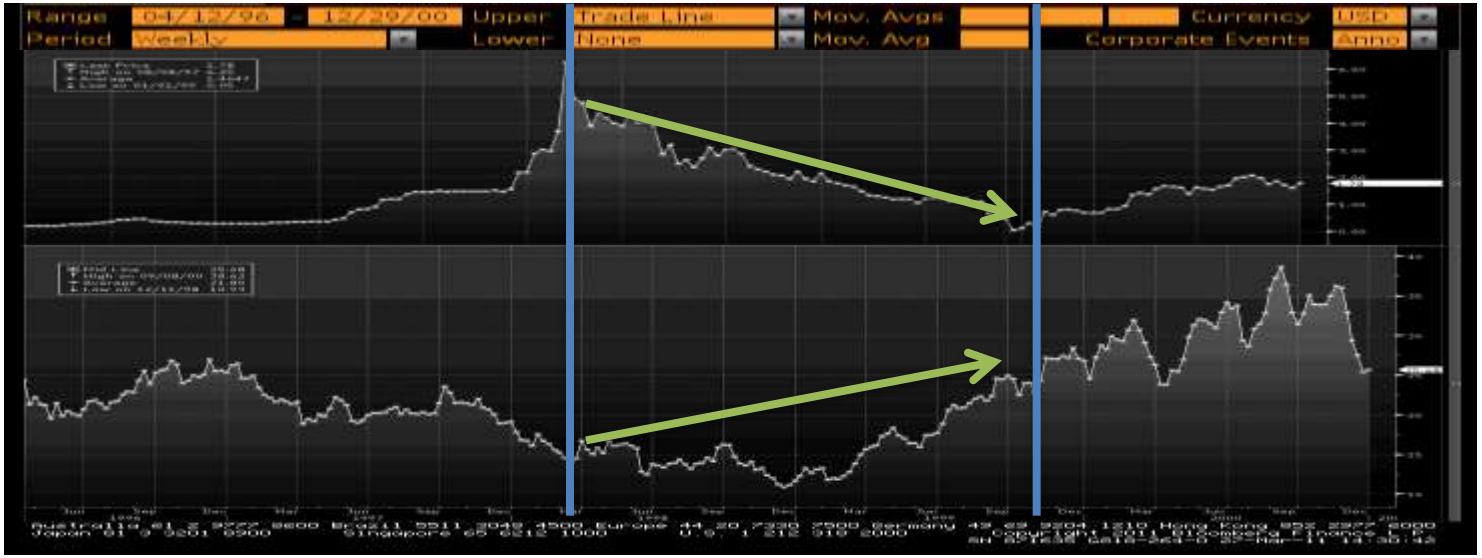
- 1999 Crude oil reserve and output





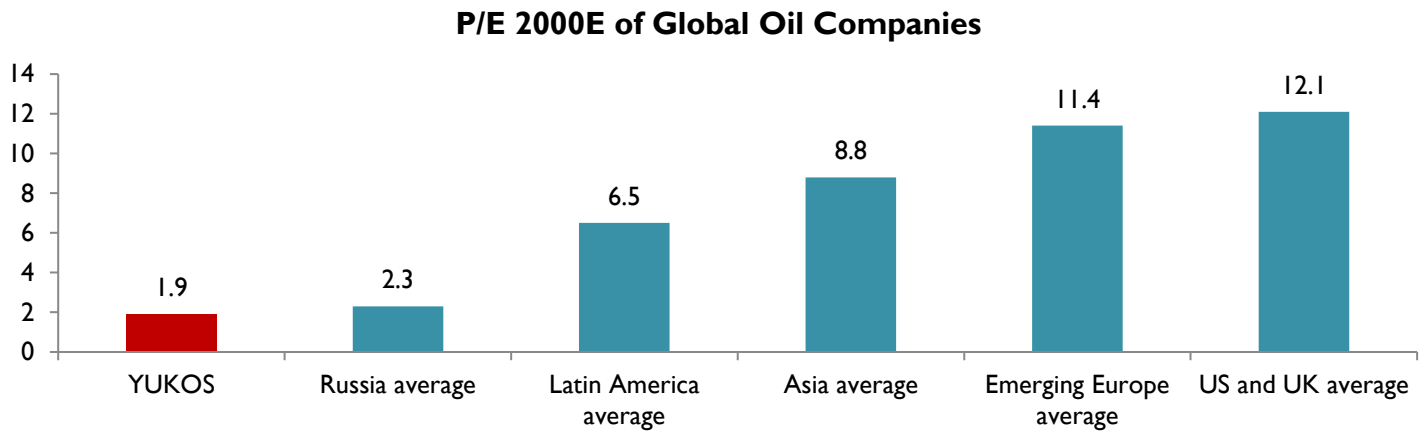
尤科斯石油公司价格

YUKOS share price vs. Brent Chicago Crude Index (April 1996 to Dec 1999)

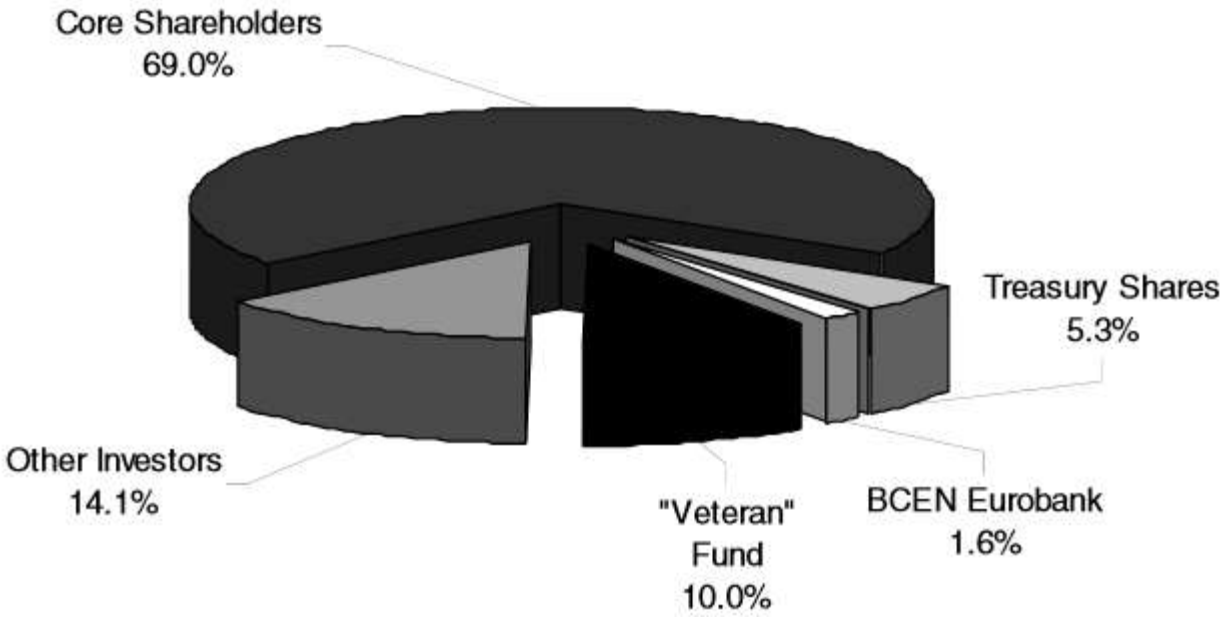


YUKOS trading multiple vs. Peers in Russia and overseas

股价6.5美元降至15美分



尤科斯股东结构


Core Shareholders
69.0%
Treasury Shares
5.3%
Other Investors
14.1%
"Veteran"
Fund
10.0%
BCEN Eurobank
1.6%

公司治理恶化

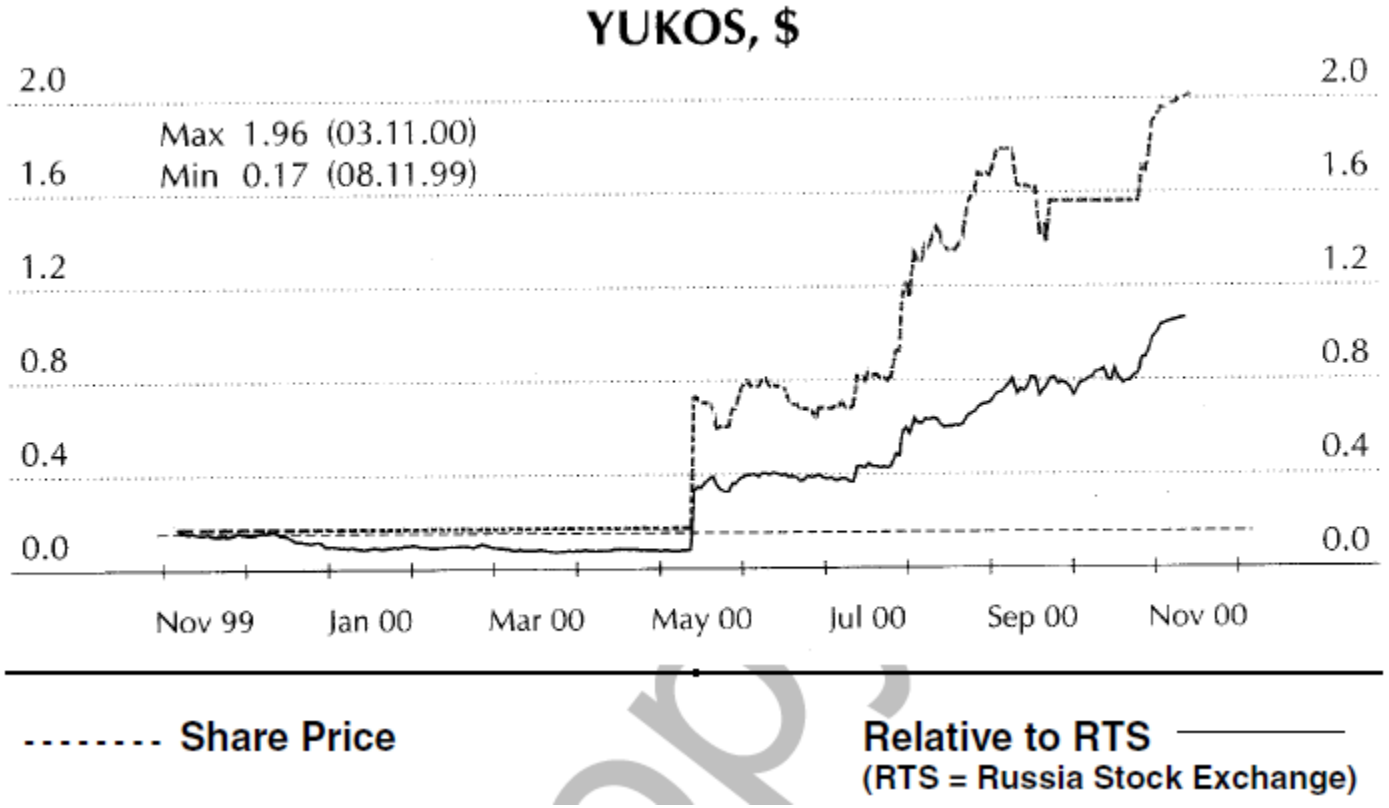
- 利益输送
  - 将市价13美元/桶的原油按照1.5美元/桶卖给境外关联企业
  - 定向增发，稀释小股东权益
  - 阻挠小股东参加特别股东大会
- 影响
  - 股价由97年8月6.25美元/每股降至99年1月5美分/每股

- 假设你是霍多尔科夫斯基，你会怎么做？

公司治理改善

- 1999年底公司开始改善治理结构
  - 采用西方会计准则
  - 在美国上市
  - 向股东发放股利
  - 聘请壳牌石油公司CFO
  - 修改公司章程增强董事会的独立性

公司治理成效


YUKOS, $
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
Max 1.96 (03.11.00)
Min 0.17 (08.11.99)
Nov 99
Jan 00
Mar 00
May 00
Jul 00
Sep 00
Nov 00
Share Price
Relative to RTS
(RTS = Russia Stock Exchange)

尾声

- 2003年10月霍多尔科夫斯基被逮捕
  - 他的监狱距离莫斯科4800公里, 离最近的小镇8小时车程, 冬季零下50度, 过去是苏联的废弃铀矿.
- 2004年12月19日对尤科斯核心资产进行拍卖
- 2005年5月31日，霍多尔科夫斯基被判处6年监禁
- 霍多尔科夫斯基他先前被指控税务诈欺遭判刑入狱，预定于2011年刑满出狱。但2011又被俄罗斯法院裁定侵吞公司利益和洗钱罪名成立，再度被判处4年徒刑。
- 2013年12月被特赦
- 2014年，国际仲裁庭裁决俄罗斯联邦应当向尤科斯公司的前股东支付约500亿美元的赔偿金。俄罗斯上诉,此案依旧在审理中.

中国案例

- 美的出售易方达股权
  - 2004年至2005年，美的电器前后动用1.17亿元资金，合计持有易方达25%股权
  - 2007年4月23日美的以1.65亿元价格将所持易方达股权转让给盈峰集团

交易价格是否合理？

- 以2006年底易方达的净资产3.83亿元为基础定价
  - 25%的股权约等于净资产9597万元
  - 溢价72%
- 3月30日，康美药业以7656万元的价格受让了广发基金管理公司10%
  - 2006年底广发基金总资产为3.38亿元，净资产2.58亿元，全年实现营业收入3.63亿元，净利润1.31亿元；
  - 易方达基金总资产为5.18亿元，净资产3.83亿元，全年实现营业收入5.4亿元，净利润1.01亿元；
  - 广发转让价相当于对应净资产溢价率197%；美的溢价72%
- 2006年12月转让20%金鹰基金，净资产溢价209%

美的出售易方达

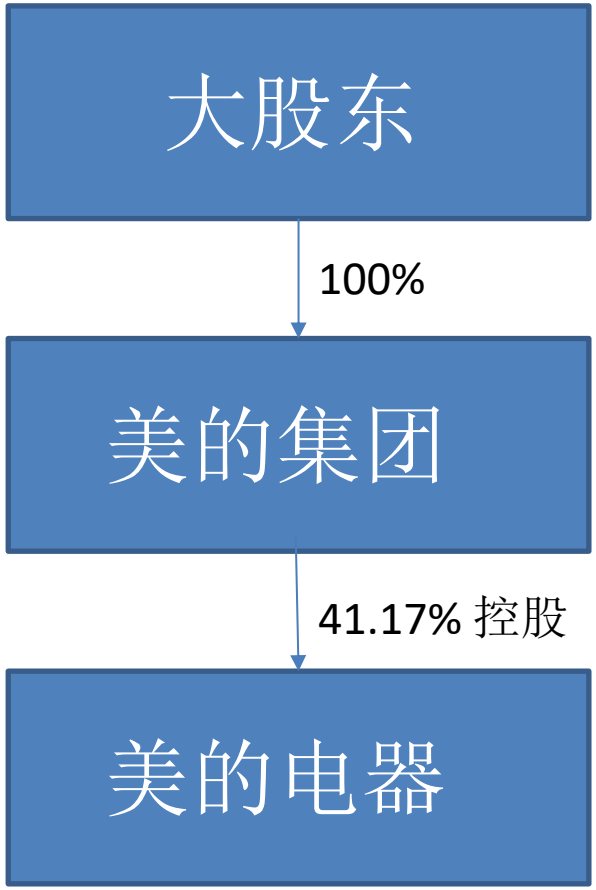
- 父与子



美的出售易方达

- 对于上市公司关联交易，深交所股票上市规则中有如下规定：“上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。”2006年，美的电器的净资产为35.27亿元，其5%的额度为1.76亿元。也就是说，易方达股权1.65亿元转让价恰好使这笔交易有理由不提交股东大会审批，仅由美的电器董事会与监事会审议通过即可生效。

美的集团的资本运作



美的集团的资本运作

- 2005年5月20日美的电器宣布剥离小家电业务, 15家子公司注册资本合计7.64亿、美的电器出资5.89亿元，0.29亿元作价转让
  - 2005年5月20日，美的电器发布公告，宣布将其所持子公司佛山日电85%的股权以2.49亿元的价格转让给美的集团。在此之前的2005年3月，美的电器向佛山日电增资2.2亿元, 佛山日电整合了以下15家公司

序号	公司名称	注册资本		权益	原始出资额
		美元	人民币		
1	美的热水器公司	121	1000.67	75.00%	750.5
2	美的厨房电器公司	210	1736.7	75.00%	1302.53
3	威特真空电子公司	1680	13893.6	75.00%	10420.2
4	威特微波设备公司	250	2067.5	75.00%	1550.63
5	美的洗碗机公司	1280	10585.6	75.00%	7939.2
6	美的生活电器公司	1618	13380.86	75.00%	10035.65
7	美的饮水设备公司		2000	90.00%	1800
8	美的净水设备公司		600	90.00%	540
9	美的微波炉公司		9000	90.00%	8100
10	美的工业设计公司		300	90.00%	270
11	美的广告公司		80	90.00%	72
12	美的家电公司		3000	90.00%	2700
13	美的取暖电器公司		8500	80.00%	6800
14	美的电风扇公司		10000	65.00%	6500
15	芜湖美的电器公司		300	40.00%	120
合计			76444.93		58900.7

美的集团的资本运作

- 为什么估值如此之低?
  - 1.做低利润
    - 2004年亏损额高达9141.19万元
    - 小家电业务作为美的电器的核心业务之一，业务发展态势良好，根据美的电器2004年度年报，其电风扇、电饭煲等产品的市场占有率高达35％以上，远高于其空调11％的市场占有率，且小家电业务的销售收入仍呈持续增长态势；通常市场占有率越高，其市场主导权、定价权越强
  - 2.负资产作价
    - 15家小家电子公司中，5家子公司净资产为负，计-7994万元。美的电器以15家子公司净资产正负相抵后的余额作为转让计价基础，损害了投资者的利益。对于净资产为负且确实扭亏无望的公司，由于大股东以出资额为限承担有限责任，因此，在转让其股权时，通常以1元的象征性价格转让或干脆以0价格转让。

2005年5月20日美的电器宣布剥离小家电业务，仅仅时隔一周之后，5月28日，同处广东顺德的格兰仕公司在京、穗两地同时宣布，欲以高于美的集团2.49亿元的出价，购买美的小家电业务。格兰仕意欲横刀夺爱，也暗示当年美的电器低价贱卖了小家电资产。

美的集团的资本运作

- 2012年上市公司美的电器向美的集团收购佛山日电。经营小家电业务的佛山日电净利润89,936.02万元，以2012年每股收益计算的市盈率为13.67倍，以此计算，佛山日电本次作价高达122.94亿元，较8年前自美的电器2.49亿元的收购价增值48.37倍！

美的集团的资本运作

- “美的集团多个小家电产品长期保持绝对领先地位，根据中国行业企业信息发布中心颁布的证书，美的电饭煲连续11年销量领先，美的电磁炉连续9年销量领先，美的电压力锅连续7年销量领先，美的饮水机连续9年销量领先，美的电水壶连续8年销量领先。”